Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ

Заполните ячейки со светло-золотистой заливкой.
Остальные ячейки содержат подписи и формулы.

Сумма долга, руб.	1 000,00	*Долг на дату начала просрочки, после вычета авансов и оплат до этой даты. Оплаты в периоде расчёта вносите только в таблицу «Частичные оплаты». Остаток для документа берите с листа «Итог для документа».*
Дата начала просрочки	01.01.2024	*День, следующий за последним днём срока оплаты по договору. Если этот последний день пришёлся на нерабочий, срок оплаты по ст. 193 ГК РФ истекает в ближайший следующий рабочий день, и просрочка начинается со дня после него.*
Дата окончания расчёта	03.01.2024	*Дата претензии или иска. Для требования «по день фактической уплаты» — дата составления документа.*

Ключевая ставка Банка России

Заполните с сайта Банка России cbr.ru, раздел «Ключевая ставка Банка России». Внесите ставку, действовавшую на дату начала просрочки, и все её изменения, попадающие в период расчёта. Значений здесь нет намеренно: ставка меняется, а скачанный файл не обновляется.

Действует с	Ставка, % годовых
01.01.2024	36,50

Частичные оплаты

Дата	Сумма, руб.
02.01.2024	200,00

Предупреждение о частичных оплатах

В этой таблице учитывайте только сумму оплаты, направленную на погашение основного долга. По ст. 319 ГК РФ при недостаточности платежа сначала погашаются издержки кредитора по получению исполнения и проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами, затем основной долг. Проценты за просрочку по ст. 395 ГК РФ погашаются после основного долга (п. 49 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Соглашением сторон можно изменить очередность только требований, названных в ст. 319 ГК РФ (п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54). Если платёж распределяется между несколькими обязательствами или включает иные требования, выделите сумму погашения основного долга по документам расчётов. База долга уменьшается со дня, следующего за датой оплаты; в день оплаты проценты начисляются на прежнюю сумму.

Одна строка — один период, в котором неизменны и ставка, и база долга

Заполняются только колонки A и B со светло-золотистой заливкой: разбейте срок просрочки по датам смены ставки и по датам частичных оплат. Остальное считается само. Колонка «Проверка» подскажет, если период разбит неверно.

Начало периода	Конец периода	Дней в периоде	База долга, руб.	Ставка, % годовых	Дней в году	Проценты за период, руб.	Проверка
01.01.2024	02.01.2024	2	1 000,00	36,50	366	1,99	
03.01.2024	03.01.2024	1	800,00	36,50	366	0,80	

Проценты по ст. 395 ГК РФ, всего: **2,79**

Долг плюс проценты: **802,79**

Число дней в году берётся фактическое — 365 или 366. Формула считает по фактическому числу дней; норму, которая устанавливала бы иной знаменатель, этот расчёт не применяет. Если порядок расчёта требует иного знаменателя, зафиксируйте его основание и применимость на дату расчёта.

Проверьте себя перед отправкой

Сверьте итог с независимым расчётом процентов по ст. 395 ГК РФ, например в справочно-правовой системе. При расхождении проверьте ставки, даты, базу долга, разбивку периодов и округление в обоих расчётах. Колонка «Проверка» должна быть пустой во всех заполненных строках.

Готовый блок для претензии или иска

Значения подставляются сами. Лист печатается как приложение «Расчёт взыскиваемой суммы» — судьи ждут расчёт в разбивке по периодам, поэтому печатайте вместе с листом «Расчёт».

Сумма долга на начало расчёта, руб.	1 000,00
Учтено частичных оплат, руб.	200,00
Основной долг к взысканию, руб.	800,00
Период начисления с	01.01.2024
Период начисления по	03.01.2024
Всего дней просрочки	3
Проценты по ст. 395 ГК РФ, руб.	2,79
Итого к взысканию, руб.	802,79

Фраза для документа

Проценты подлежат начислению по день фактической уплаты долга (п. 3 ст. 395 ГК РФ).

Условия применения расчёта

— Сопоставьте условия договора об ответственности за просрочку оплаты с п. 4 ст. 395 ГК РФ. Если предусмотрена договорная неустойка, по общему правилу применяется она, если иное не установлено законом или договором.

— Проверьте наличие мораториев, процедур банкротства и иных оснований ограничения начисления; при необходимости скорректируйте расчётный период и исходные данные.

— Подготовьте расчёт и подтверждающие документы: договор, акты, сведения об оплате, период просрочки и применённые ставки.

— Сверьте применимые условия договора, фактические обстоятельства и нормативные основания начисления процентов.

Пример: как выглядят заполненные поля

Здесь показан формат ввода, а не ваш расчёт. Цифры вымышленные, ставки — условные: реальные берите на cbr.ru. Ничего отсюда не переносите в документ.

Входные данные

Сумма долга, руб.	1 250 000,00
Дата начала просрочки	15.03.2026
Дата окончания расчёта	30.07.2026

Таблица ставок

Действует с	**Ставка, % годовых**
15.03.2026	условная 1
28.04.2026	условная 2

Строки листа «Расчёт»

Начало периода	Конец периода	Дней в периоде	База долга, руб.	Ставка, % годовых	Дней в году	Проценты за период, руб.	Проверка
15.03.2026	27.04.2026	*считается*	*считается*	*подставится*	*считается*	*считается*	*пусто, если всё верно*
28.04.2026	30.07.2026	*считается*	*считается*	*подставится*	*считается*	*считается*	*пусто, если всё верно*

Обратите внимание: период разбит на две строки по дате смены ставки. Если бы просрочка пересекала 31 декабря, разбить пришлось бы и там — колонка «Проверка» об этом напомнит.